

1. Înregistrarea online a cererilor de intabulare a actelor juridice ce se păstrează permanent în arhiva notarului public instrumentator (Minuta şedinţei din data de 25.01.2022, pct. 10 lit. b)

Un notar public din cadrul Camerei Notarilor Publici Bucureşti solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea situaţie:

În urma minutei nr. 7681/16.11.2021 prin care se stabileşte un mod de lucru unitar raportat la cerinţele art. 28 indice 1 alin. (6) din Legea 7/1996, la OCPI Ilfov s-au depus cereri de intabulare a actelor ce se păstrează permanent în arhiva notarului public fără nicio menţiune, ca şi până acum.

Din păcate, s-au primit aproximativ 19 referate de completare, în care se solicita inserarea în cereri a prevederilor din art. 28 indice 1 alin. (6) din Legea 7/1996. Se ataşează o lista cu lucrările unde s-au primit referate de completare cu acelaşi obiect.

S-a trimis un email la OCPI Ilfov în speranţa unei soluţionări favorabile a situaţiei; în urma emailului trimis, a sunat la biroul notarial domnul (...), (registrator OCPI) şi a comunicat notarului public că este o hotărâre a colectivului OCPI Ilfov prin care s-a decis să nu se respecte conţinutul minutei ci să se solicite existenţa pe fiecare cerere a menţiunii din art. 28 indice 1 alin. (6) din Legea 7/1996¹, indiferent de timpul de păstrare în arhiva notarului public a actului supus intabulării/notarii în cartea funciară.

În urma analizei situaţiei juridice prezentate şi a înscrisurilor comunicate în copie, Comisia reţine următoarele:

ANCPI a transmis către OCPI Ilfov adresa nr. 63123/23.12.2021, prin care au fost reiterate concluziile Minutei şedinţei din data de 16.11.2021², în sensul că

¹ (n. red.) Conform art. 28¹ alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996: „Arhivarea cererii şi a înscrisurilor depuse online, precum şi a documentelor emise online de oficiile teritoriale se efectuează prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară administrat de către Agenţia Naţională prin direcţia de specialitate. La cererea persoanelor interesate, oficiile teritoriale eliberează copii după aceste înscrisuri, cu menţiunea conform cu exemplarul din sistemul informatic integrat. Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor certificate în condiţiile alin. (2) se păstrează permanent de către solicitant sau deponent, conform celor precizate pe cererea de recepţie şi/sau înscriere, în lipsa acestei menţiuni cererea urmând a fi respinsă.”

² (n. red.) În cadrul Minutei şedinţei din data de 16.11.2021 s-au consemnat următoarele:
„În temeiul art. 22 alin. (13) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data menţionată mai sus a avut loc la sediul ANCPI o şedinţă de lucru având ca obiect dezbaterile prevederilor art. 28¹ alin. (1), (2), (5) şi (6) din Legea nr. 7/1996 cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 264/2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, act normativ care a intrat în vigoare la data de 11.11.2021, prevederi referitoare la depunerea online a cererii de înscriere, însoţită de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială, semnate de deponent cu semnătura electronică calificată, respectiv de obligaţia de arhivare a acestor înscrisuri. ***

În urma analizei prevederilor legale menţionate mai sus, Comisia reţine următoarele:

pentru actele autentice instrumentate de biroul notarial deponent, cu termen de păstrare permanent, care optează pentru înregistrarea online a cererilor, nu există nicio obligație suplimentară la înregistrare, în ceea ce privește efectuarea mențiunilor pe cererea de înscriere cu privire la păstrarea înscrisurilor care stau la baza operațiunilor de publicitate imobiliară.

Potrivit art. 22 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996: *„În baza protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în vederea unificării procedurilor de lucru, Agenția Națională și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România organizează ședințe de lucru periodice ale căror soluții, consemnate în minutele de ședință, sunt obligatorii pentru notarii publici și personalul de specialitate din oficiile teritoriale, de la data comunicării lor (...).”*

Se subliniază faptul că nerespectarea prevederilor legale de către registratorii de carte funciară atrage, din punct de vedere administrativ, răspunderea disciplinară a acestora.

A. Pentru actele autentice instrumentate de biroul notarial deponent, cu termen de păstrare permanent, care optează pentru înregistrarea online a cererilor, nu există nicio obligație suplimentară la înregistrare, în ceea ce privește efectuarea mențiunilor pe cererea de înscriere, cu privire la păstrarea înscrisurilor care stau la baza operațiunilor de publicitate imobiliară. Potrivit dispozițiilor art. 2, art. 8 și art. 26 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 161 și 162 din Legea notarilor publici și activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 120 și 121 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin OMJ nr. 2333/C/2013 cu modificările și completările ulterioare și Nomenclatorului Arhivistic Notarial referitor la activitatea birourilor notariale, Camerelor Notarilor Publici și UNNPR, aprobat prin HCU nr. 117/2014, avizat și confirmat de Arhivele Naționale cu nr. ANB-12989-U/16.12.2014, notarii publici sunt entități care dețin, administrează, conservă și protejează arhivele create în desfășurarea activității lor profesionale.

B. Pentru actele instrumentate de biroul notarial deponent al cererii de înscriere, care nu au un termen de păstrare permanent, potrivit nomenclatorului arhivistic, sau alte acte juridice care nu sunt emise de biroul notarial deponent, atașate unor cereri de înscriere înregistrate online, pe cererea de înscriere se va menționa că înscrisurile în original sau copie legalizată sunt păstrate de către cel care solicită notarului public depunerea cererii de înscriere, în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute de art. 28¹ alin. (6) din Legea nr. 7/1996.

C. Prevederile legale susmenționate nu sunt aplicabile cererilor de eliberare a extraselor de carte funciară sau de furnizare a altor servicii de publicitate imobiliară solicitate de către notarii publici, altele decât cele care au ca obiect înscrierea în cartea funciară.”